


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

SENTENÇA EM 13 DE SETEMBRO DE 2017

Processo nº: 0035761-83.2016.8.26.0050 - **C-1048/16**
 Classe - Assunto: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
 Réu(s/Ré): **DOUGLAS SANTOS DE CAMARGO**

Vistos.

DOUGLAS SANTOS DE CAMARGO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas cominadas no artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/2006, porque em 05 de maio de 2016, por volta das 17 horas, na Avenida Cândido Portinari, nº 616, nesta cidade, guardava para fins de tráfico, trinta e três porções de cocaína, com peso líquido de 11,5 g e dezenove porções de maconha, com peso líquido de 32 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Relata a inicial que, decidido realizar o tráfico, o réu se dirigiu para o local acima descrito e tratou de esconder as porções de drogas próximas de si.

De conseguinte, após denúncias anônimas, policiais civis se dirigiram ao local em que seria realizado o tráfico de drogas e divisaram o réu parado. Em seguida, ao se aproximarem, DOUGLAS lhes disse, "quer farinha ou maconha" e pegou um saco plástico.

Então, os policiais civis constaram que no interior desse saco plástico estavam armazenadas as trinta e três porções de cocaína, assim como em local próximo ao réu encontraram os dezenove porções de maconha. Ato contínuo, submetido à revista pessoa, com DOUGLAS foi encontrada a quantia de R\$ 22,00 em dinheiro.

O intuito de mercancia e repasse do tóxico a terceiros, por parte de DOUGLAS, está evidenciado seja pela diversidade e forma de acondicionamento das substâncias já referidas, seja pelo local, condições e circunstâncias em que o montante de estupefaciente veio a ser apreendido, seja, ainda, porque ofereceu drogas aos policiais momentos antes da abordagem.

Recebida a denúncia (fls. 55/56), que se embasou nos autos do inquérito policial de fls. 01/30, o réu foi citado (fls. 71) e ofereceu resposta à acusação (fls. 75).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

Ultrapassada a fase do artigo 397 do Código de Processo Penal, foram ouvidas **duas testemunhas** arroladas pela acusação e pela defesa.

Em seguida, o réu foi interrogado.

Em debates, o representante do Ministério Público, sustentando a comprovação da denúncia, requereu a condenação do réu nos termos da inicial.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição do acusado nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, ou, alternativamente, aplicação de pena restritiva de direito.

É o relatório. Fundamento e decido

A ação é **procedente**.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.07/09; auto de exibição e apreensão de fls.10 e laudos toxicológicos de fls.12/14 e fls.45/48, bem como pela prova oral colhida.

A autoria, outrossim, está demonstrada pelo que consta do conjunto probatório, recaindo sobre o ora réu, a indicar que a substância entorpecente apreendida nos autos era sua e se destinava ao tráfico.

Com efeito, os policiais civis Thiago Oliveira Gama e Dailson Franco de Assis narraram que receberam denuncia anônima informando que no local dos fatos ocorria trafico de entorpecentes. Dirigiram-se até o local e visualizaram o acusado em atitude suspeita. Neste momento, Thiago aproximou-se e o réu lhe ofereceu droga, perguntando se queria farinha ou maconha. Thiago aquiesceu, ocasião em que o réu entregou o entorpecente.

Não obstante, o acusado negou os fatos narrados na denúncia. Disse que era usuário e foi comprar drogas para uso. Como não quis indicar quem estava vendendo, os policiais falaram que a droga era sua.

Contudo, sua versão encontra-se isolada no conjunto probatório, eis que os relatos das testemunhas indicam, com a segurança necessária, que o ora réu, trazia consigo, para entrega a terceiros, 33 capsulas de contendo cocaína e 19 invólucros plásticos contendo maconha, substâncias entorpecentes, e o fazia com fins de comércio ilegal.

Assim, a tese defensiva de que o acusado apenas se encontrava no local dos fatos para a compra de entorpecente para uso próprio não se sustenta, ante a prova oral colhida.

Ademais, considerando a quantidade e variedade de drogas


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

apreendidas, o dinheiro encontrado, bem como as circunstâncias em que se deu a prisão, mostra-se de rigor sua condenação pela prática do delito de tráfico.

Anoto, por oportuno, que, para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, pois o simples fato de, com essa finalidade, guardar, manter em depósito, trazer consigo, fornecer, ainda que gratuitamente, a substância, também caracteriza o crime em questão.

Ressalto, ainda, o ensinamento de Fernando de Almeida Pedroso: *“em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo”*.

Nesse lastro, o conjunto probatório permite concluir, com segurança, pela responsabilidade do acusado quanto aos fatos descritos na inicial.

Consigne-se que, como bem ressaltou o Excelentíssimo Desembargador Marco Antônio Marques da Silva, ao relatar o Recurso de Apelação nº 000067440.2009.8.26.0526, *“Não se trata de condenação por presunção. A certeza plena e incontestável é impossível de ser alcançada em qualquer processo criminal. A instrução visa colher elementos suficientes para que o julgador possa formar o seu convencimento; prova suficiente nada tem a ver com mero arbítrio, pois o Magistrado tem o dever constitucional de fundamentar suas decisões. O que não se concebe é brincar com absolvição por insuficiência de provas a criminosos que, de forma ardilosa, tentam ludibriar a verdade e, por via de consequência, a Justiça”* (TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – j. 10/11/2011).

Passo, então, à fixação das penas.

Na primeira fase do cálculo, em atenção ao que dispõe o artigo 42 da Lei Antidrogas *“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”* e, às circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, consistentes na culpabilidade, compreendida como grau de censurabilidade da conduta, que foi a inerente ao crime de tráfico de drogas; nos antecedentes, o acusado é primário (fls.63/64); nos motivos, circunstâncias e consequência do crime foram os naturais da infração penal; e, por se tratar de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita de comportamento da


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

vítima. Assim, combinando-se os dois dispositivos, a pena base será mantida em seu mínimo legal, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações sobre a capacidade econômica do réu.

Na segunda fase do cálculo, não há agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase da fixação da pena, o benefício da redução de pena trazido pela Lei nº 11.343/06 deve ser concedido ao acusado. Isso porque, o § 4º, do artigo 33, de referida Lei, dispõe que as reprimendas referentes aos delitos definidos no *caput* e no § 1º deste artigo poderão sofrer redução de 1/6 a 2/3, caso seja o agente primário, de bons antecedentes, e não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa, sendo esta a hipótese dos autos, tendo em conta que não restou minimamente comprovada qualquer ligação do acusado com organizações criminosas.

Desta forma, diminuo a reprimenda em 2/3, diante da quantidade de droga apreendida, perfazendo, assim, sanção de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Destaque-se que, em relação à referida causa de diminuição, o próprio Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal admitem a consideração da quantidade e da qualidade de droga apreendida para balizar o patamar de diminuição a ser aplicado.

Nesse diapasão: “*PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão de direito versada nestes autos diz respeito à não-aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo. 2. O fato de o paciente possuir bons antecedentes e boa conduta social, apesar de permitir a incidência da causa especial de diminuição de pena, não obriga sua aplicação em seu grau máximo, mormente quando, na espécie, o réu possui personalidade voltada ao mundo do crime. 3. Foi grande a quantidade de droga apreendida, o que reforça a impossibilidade de se reduzir a pena em 2/3 (dois terços). 4. Habeas corpus denegado*” (STF – HC nº 100755/AC – Min. Rel. Ellen Gracie – 2ª Turma – j. 20.04.10 – destacou-se) e “(...) São requisitos para que o condenado faça jus à causa de redução da pena prevista no parágrafo 4.º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

integrar organizações criminosas. Reconhecidas tais circunstâncias, é imperiosa a aplicação da minorante. 4. O art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da nova Lei de Drogas. 5. Na hipótese, a redução da pena no patamar máximo (2/3) se justifica na pequena quantidade de droga apreendida (0,08g de crack), assim, o percentual de redução da pena atende à proporcionalidade necessária e suficiente para reprovação do crime” (STJ – HC nº 157763/MG – Min. Rel. Laurita Vaz – 5ª Turma - DJe 29/11/2010).

*O regime inicial será o **semiaberto**, pois apesar das circunstâncias pessoais do apelante lhe serem favoráveis, sua conduta de traficar drogas enseja especial censurabilidade pelos efeitos nefastos na saúde dos usuários e na Saúde Pública de um modo geral, além de servir de elemento propagador e incrementador de toda uma ordem criminosa, que tantos malefícios vem trazendo à nossa Sociedade. Ademais, o volume de lucro fácil que já vinha experimentando está a vedar o regime aberto ou a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos, que não bastariam à reprovação do crime e não cumpririam a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. Não bastasse isto, impõe-se ao apelante, em observância ao princípio da constitucional da individualização da pena, uma resposta estatal adequada até mesmo para que se sinta desestimulado a prosseguir por este caminho abjeto, tudo em observância à função preventiva especial da pena¹.*

*Incabível a substituição da pena corporal por sanção restritiva de direitos ou a concessão de sursis, eis que não se mostram as medidas socialmente recomendáveis, não sendo suficientes para a reprovação e prevenção do delito *sub judice*, conforme artigo 44, inciso III, do Código Penal, que determina que as penas restritivas de direitos substituem as privativas de liberdade, quando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente, o que não ocorre no caso vertente.*

Por fim, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Em função do delito praticado sere classificado como

¹ Apelação nº 0011363-29.2013.8.26.0066 – Rel. Alex Zilenovki – 2ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP – J.25/08/2014.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

crime vago, com sujeito passivo indeterminado, são se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Ante o exposto, julgo procedente a ação penal, para condenar **DOUGLAS SANTOS DE CAMARGO**, portador do RG/IIRGD nº 71.628.639, filho de Gerson Miguel de Camargo e Deocy Sousa Santos Pinto, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 166 dias-multa, no mínimo legal, como incurso nas penas cominadas no artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/2006.

O acusado poderá recorrer em liberdade, eis que lhe concedido o benefício da liberdade durante a instrução processual (fls.58).

Caso não realizado, autorizo a incineração do entorpecente apreendido, nos termos do artigo 58, §1º da Lei Antidrogas, eis que não há impugnação ao laudo pericial, inexistindo dúvida acerca da natureza da droga, independentemente do trânsito em julgado.

Observado o disposto no artigo 63 da Lei 11.343/06, determino a perda dos valores apreendidos nos autos, comprovado o nexo de instrumentalidade entre o delito e o dinheiro apreendido pela apreensão conjunta.

Após o trânsito em julgado: **(i)** expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução; **(ii)** nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; **(iii)** oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal.

Publicada em audiência.R.I.

São Paulo, 13 de setembro de 2017.

Tatiana Saes Valverde Ormeleze

- Juíza de Direito -

(assinatura digital)